

1501614-30.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERNANDES DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

Conforme informou a i. Defesa em sua petição última, em sede de decisão proferida HABEAS CORPUS 213.010/SÃO PAULO, figurando como RELATOR : MIN. EDSON FACHIN e paciente: LEONARDO FERNANDES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

1501614-30.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501614-30.2020.8.26.0530 Controle nº 2020/000723

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERNANDES DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

Conforme informou a i. Defesa em sua petição última, em sede de decisão proferida HABEAS CORPUS 213.010/SÃO PAULO, figurando como RELATOR : MIN. EDSON FACHIN e paciente: LEONARDO FERNANDES DOS REIS, reduziu a pena fixada em sentença, nos termos que segue "(...) Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tornando definitiva a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor já arbitrado, e a privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como determinar ao Juízo de origem que proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime

inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Comunique-se também ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Ministro EDSON FACHIN" (pags. 587/596).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Supremo Tribunal Federal (pags. 587/596), reconheceu redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e diminuiu consideravelmente a pena imposta em primeira instância (pags. 427/443) e confirmada pelo V. Acórdão de pags. 555/567.

Conforme pesquisa feita junto ao SAJ a guia de recolhimento provisória de LEONARDO FERNANDES DOS REIS foi enviada para Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ em 28 de abril de 2021, sendo cadastrada no dia seguinte ao envio.

Em pesquisa ao SIVEC, registro que o condenado deu entrada em 25 de outubro de 2021 na Penitenciária de Araraquara-SP, devendo tal fato ser confirmado pelos sistemas próprios.

Assim sendo, IMEDIATAMENTE, expeça-se alvará soltura "clausulado" em favor do sentenciado, encaminhando-o para integral cumprimento, ainda nesta data.

Entendo, outrossim, desnecessário proceder como determinou a Suprema Corte no sentido de que "à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos", já que considerando o período que está preso o condenado, em REGIME FECHADO, reconheço o INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA agora fixada pelo Supremo Tribunal Federal e, conseqüentemente, julgo extinta a punibilidade do sentenciado LEONARDO FERNANDES DOS REIS, qualificado nos autos.

Como determinado acima, expeça-se alvará de soltura clausulado, ainda nesta data e, sem prejuízo, pesquise a Vara de Execuções Criminais competente onde tramita o processo de execução penal contra o sentenciado, remetendo-lhe as cópias pertinentes, inclusive, desta sentença de extinção, comunicando-lhe a respeito da expedição de alvará de soltura.

Retornando os autos, com a certidão de trânsito em julgado das decisões proferidas em Instâncias Superiores para as partes, tornem os autos conclusos para demais deliberação, inclusive, cobrança da multa imposta.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 24 de março de 2022.

CAROLINA MOREIRA GAMA

4ª Juíza Auxiliar, em Ribeirão Preto